



अंतिम निवाडा

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय खेड, उपविभाग खेड
क्र.सखद/भूसं/म्हाळुंगे (इंगळे)/एस.आर./०८/२०२२
राजगुरुनगर दि. १५/०४/२०२५

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २३ व भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०१८ अन्वये निवाडा

१) प्रस्तावना :-

मौजे म्हाळुंगे (इंगळे), तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, म्हाडाच्या योजनेसाठी नजिकचा पोहोच रस्ता (१८.०० मी रुंद रस्ता) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून विकसित करून मिळणेबाबत या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याचा प्रस्ताव पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेकडून दिनांक-०९/११/२०२२ रोजी मा. जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा यांना प्राप्त झाला.

भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ३ (e) अन्वये व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.एमआयएस-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दि.११/०९/२०१५ नुसार १०००० हेक्टर जमिनीचे संपादनाबाबत समुचित शासनाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

सदर भूसंपादन प्रस्तावात उक्त भूमीसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३ (g) अन्वये जिल्हाधिकारी, यांचे आदेश क्र. पीएलसी/ सीआर/२३/२०२२, दि. १७/११/२०२२ अन्वये सदर अधिनियमानुसार जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) ता. खेड, जि. पुणे यांची नियुक्ती करण्यात येऊन प्रस्ताव त्यांचेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

२) सामाजिक परिणाम निर्धारण :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या कलम १० (क) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल.

उक्त महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियमाच्या कलम १० (क) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत, त्यास समर्थन करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२/अ-३ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ नुसार, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, वर्ष-९, अंक - २३(६) नुसार लोकहितास्तव, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला राज्य शासनाने सूट दिली आहे.

३) कलम ११ खालील अधिसूचना प्रसिद्धीचा तपशील :-

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११ पोटकलम (१) अन्वये सदर प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची अधिसूचना क्र.पीएलए/कावी-७२०/२०२४, दि. २७/११/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांनी निर्गमित केली आहे.

कलम ११ च्या पोट कलम १ अन्वये काढलेली दि. ५-११ डिसेंबर २०२४ रोजीची अधिसूचना, (अनुसूची १ ते ५ सह) खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली. अनुसूची - एक प्रमाणे संपादन होणा-या जमिनीचे वर्णन पुढील प्रमाणे

अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव - म्हाळुंगे (इंगळे), तालुका - खेड, जिल्हा - पुणे

अ. क्र.	भूमापन किंवा गट क्रमांक	मोजणी नुसार संपादन क्षेत्र (हे. आर. चौ. मी.)	चतुःसीमा			
			पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	उत्तर
१	२	३	४	५	६	७
१	१५९/१ पै.	०.४७१७	१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
२	१५९/२ पै.		१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
३	१६०/१ पै.	०.०११४	१५९	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३०
४	१६०/२ पै.	०.०००७	१५९	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
५	१६४ पै.	०.०००५	१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१६०,१६१
	एकूण	०.४८४३			-	

सदर कलम ११ पोटकलम १ अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनेला खालीलप्रमाणे प्रसिद्धी देण्यात आली.

अ. क्र.	प्रसिद्धीचे माध्यम	दिनांक
I)	शासकीय राजपत्र -	महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० ते एप्रिल ५, २०२३
II)	दोन वर्तमान पत्रे	अ) दैनिक नालंदा एक्सप्रेस दि. ११/०५/२०२३ ब) दैनिक जनप्रवास दि. ०४/०५/२०२३
III)	तहसीलदार खेड यांचे कार्यालय	दि. १७/०५/२०२३
IV)	उपविभागीय अधिकारी खेड	दि. १०/०५/२०२३
V)	ग्राम महसूल अधिकारी म्हाळुंगे यांचे कार्यालय	दि. १०/०५/२०२३

तसेच उक्त अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळावर आणि संपादन मंडळ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

कलम ११ पोट कलम ३ अन्वये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या जमिनीच्या भूमीसंपादन प्रयोजनाकरिता, विषय हा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये सदस्यांचे निदर्शनास आणून देण्यास विषयीची माहिती देण्यासंबंधी दि.१०/०५/२०२३ रोजी कळविण्यात आले.

कलम ११(१) खालील अधिसूचना प्रसिध्दीनंतर ६० दिवसांत हितसंबंधितांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप दाखल करण्याची तरतूद आहे त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) येथील कार्यालयात दि. २१/०६/२०२३ व दि. २३/०६/२०२३ रोजी खातेदार यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केले होते.

४) संपादनाखालील जमिनीचे स्थान व वर्णन

संपादनाखालील जमीन ही मौजे म्हाळुंगे (इंगळे), ता. खेड, जि. पुणे मंजूर विकास योजना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील आहे. संपादनाखालील जमीन ही भागशः रहिवास, भागशः आ. क्र. ४/१० रिटेल मार्केट विभागात समाविष्ट असून ६० मी. + १२ मी सेवामार्ग, ४५ मी रस्ता, बीआरटी लाईन ने बाधित होते. तसेच संपादनाखालील जमिनीमध्ये स्थानिक चौकशीअंती जमीन संपादनामुळे कोणतीही बाधित व्यक्ती ही अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमात समाजापैकी नाही.

५) संयुक्त मोजणी

प्रस्तावित भूसंपादन जमिनीची संयुक्त मोजणी दि. ०१/०२/२०२३ रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांचे कार्यालयातील भूकरमापक, भूसंपादन अधिकारी, संपादन मंडळाचे प्रतिनिधी, स्थानिक महसूल अधिकारी, हितसंबंधित जमीन मालक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. संयुक्त मोजणी नकाशाच्या क, ड, इ प्रती व संयुक्त मोजणी विवरणपत्र उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, खेड यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा. क्र. १२३ दिनांक २१/०२/२०२३ अन्वये या कार्यालयास सादर केले आहे.

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांनी सादर केलेल्या संयुक्त मोजणी विवरणपत्रानुसार मोजणीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	सर्वे नं	७/१२ प्रमाणे जमिनीचे एकूण क्षेत्र (हे. आर. चौ. मी.)	संपादनास आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र (हे. आर. चौ. मी.)	कब्जेदाराचे नाव	इमारत	विहीर	झाडे	शेरा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
(१)	१५९	२.३७	०.४७.१७	उल्हास अमृतराव शिवळे, धनंजय अमृतराव शिवळे, अविनाश अमृतराव शिवळे, कर्णे मेटल प्रा. लि. तर्फे पारस छत्रीलाल जैन, राजकुमार प्रतापसिंग गांधी, विमला देवी प्रतापसिंग गांधी	-	-	-	-
(२)	१६०	१.२३	०.०१.२१	शहाजी ज्ञानोबा वर्पे कमलाबाई दगाडू काळे सोनाबाई ज्ञानोबा वर्पे शाम बबन वर्पे अरुण निवृत्ती वर्पे अनिल निवृत्ती वर्पे शिवाजी सोपान वर्पे सुर्यकांत सोपान वर्पे हरिश्चंद्र गुलाब भोर	-	-	-	-

(३)	१६४	१.९०	०.००.०५	कमल पोपट गाडे, प्रल्हाद महादू गायकवाड, मारुती महादू गायकवाड, बिमल सर्जेराव कातोरे, शामराव महादू गायकवाड, निलेश शंकर भोसले	-	-	-	-
एकूण			०.४८.४३					

६) संपादनाखालील जमिनीची मालकी

संपादनाखालील सर्व जमिनी या भोगवटादार वर्ग १ या भूधारणा पद्धतीच्या असून इतर हक्कात कर्ज घेतल्याच्या बोजाची नोंद दिसून येत आहे. इतर अधिकारात कुळाची नोंद नसल्याचे आढळून आले. भोगवटादारांची नावे सामाईकात असून प्रत्यक्ष हिस्सा नमूद आहे.

प्रस्तुत निवाड्यात संपादन होणा-या जमिनीचा मालकी हक्क चालू ७/१२ उता-यावर नमुद असल्या प्रमाणे विचारात घेण्यात आलेला आहे. मालकी हक्काबाबत अधिकार अभिलेख तसेच संयुक्त मोजणी विवरणपत्राप्रमाणे मालकी व क्षेत्र याची पडताळणी व खात्री करण्यात आलेली आहे.

७) कलम १५(१) खालील आक्षेपांची सुनावणी

कलम ११ पोट कलम (१) खालील अधिसूचित करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये हित संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत दावे दाखल करता येतात. उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) यांचे कार्यालयात प्रस्तावित संपादित जमिनीत ज्यांचा हितसंबंध आहे व त्यांनी विहित मुदतीत खालीलप्रमाणे तक्रार/हरकत अर्ज दाखल केले होते.

१) अनिल निवृत्ती वर्ष :-

म्हाडा प्रकल्पासाठी होणारा रस्ता योग्य रित्या दर्शविला आहे. मात्र त्यामध्ये येणारे क्षेत्र हे चुकीच्या पद्धतीने दर्शविले आहे. कारण माझा गट नं. १६०/१ क्षेत्र ०.४८ आर पैकी ०.१० हे. आर असून त्यासाठी आम्ही सरकारी मोजणी केली हो. आमचे काही क्षेत्र अंदाजे ०.१० ते ०.१२ हे. आर गट नं. १५९/१ मध्ये दर्शविले आहे. म्हणजेच माझ्या गटाच्या बांधाच्या बाहेर वहिवाटीनुसार गट नं. १५९ मध्ये जात आहे. प्रत्येक मोजणीचे वेळी संबंधित जमीनमालक यांनी आमचे क्षेत्र काढून दिलेली नाही १५८, १५९/१, १६०/१, १६०/२, १६१/१, १६१/२, १६२ इ. गटाची मोजणी केली असता सदर शेतकरी यांनी विरोध दर्शवून सदर क्षेत्र देण्याचे अमान्य केले म्हणजेच मोजणी मान्य केली नाही.

सदर हरकत अर्जदार यांचा संपादनास विरोध नसल्याचे दिसून येते मात्र त्यांचा मुख्य आक्षेप हा संपादनात येणा-या क्षेत्राबाबत बाबत आहे. उपअधिक्षक भूमी अभिलेख खेड यांचे कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या संयुक्त विवरणपत्रात संपादनातील क्षेत्राबाबत अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करणे योग्य होईल.

२) उल्हास अमृतराव शिवळे व इतर :-

विषयांकित मिळकतीमधून प्रकल्पाकरिता पाण्याची पाईपलाईन टाकण्याबाबतची बोलणी झाली होती. सदर चर्चेमध्ये म्हाडाने आम्हस ३ इंच व्यासाचे पाण्याचे कनेक्शन देण्याचे मान्य केले होते. सदर कनेक्शन मिळणेकरिता मुख्याधिकारी म्हाडा योंचेकडे अर्ज दाखल केला आहे.



मिळकतीच्या पश्चिमेस रस्ता प्रस्तावित केला आहे तसे झाल्यास आमचे शिल्लक मिळकत आस्तीत्वात असलेल्या पाईपलाईनमुळे व रस्त्यामुळे नॉन बिल्डेबल होईल. म्हणजेच विकसित करण्याजोगी राहणार नाही. त्यामुळे आमचे अपरिमित नुकसान होईल. तसेच मिळकतीच्या पश्चिम दिशेला गट नं. १६० मध्ये ९ मी. रुंदीचा रस्ता विकसकाने विकसित केला आहे. सदर रस्त्याच्या पुढील मिळकतीचा काही भाग संपादीत केल्यास रस्त्याकरिता शासनास कमी क्षेत्र संपादीत करावे लागेल. तसेच वर नमूद ९ मी. रुंद रस्ता कमी रुंदीचा वाटत असल्यास आम्ही आमच्या मिळकतीच्या पश्चिम दिशेच्या बाजूने ९ मी. रुंदीची जागा योग्य मोबदला मिळाल्यास शासनास देण्यास तयार आहोत. याही परिस्थितीत आता प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र संपादीत करावे लागेल. त्यामुळे आमची उर्वरित जमीन बिल्डेबल राहील. व आमचे कमी नुकसान होईल. तसेच अर्जदार यांचे कथन आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणताही पर्याय निवडल्यास शासनाचे काम मार्गी लागेल. व अर्जदार यांचे कमी नुकसान होईल. तथापी सदर मार्गाचे तांत्रिक कारणामुळे रेखांकन बदलणे शक्य नसल्यास आम्हास पूर्ण मिळकतीची प्रती चौ. फट रु. २५००/- प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा वर नमूद प्रस्तावित रस्ता आमच्या मिळकतीच्या पुर्वेकडील हद्दीपासून करावा. व त्याकरिता संपादीत केलेल्या क्षेत्राचा मोबदला नुकसान भरपाई प्रती चौ. फुट २५००/- प्रमाणे देण्यात यावा. तसेच सदर गटाचा गट नं. ३३/१ मधील आमच्या मिळकती करिता जाण्या — येण्याकरिता म्हाडाच्या मिळकतीमधून जाणे-येणेकरिता अधिकार देण्याबाबतचा आदेश करावा.

सदर हरकत अर्ज संपादन मंडळाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आले. संपादन मंडळ मा.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जमीन व मालमत्ता विभाग त्यांचेकडील पत्र क्र. जा. क्र. ज.व.मा.विभाग/म्हा.इं/ल-१४/२०२३/८४ दिनांक-०९/०१/२०२४ अन्वये मुद्देनिहाय अभिप्राय सादर केले आहेत. सदर मुद्द्याबाबत विकास परवानगी विभागाकडील अभिप्राय प्राप्त झाला असून त्यांचे अभिप्रायानुसार हा रस्ता नसून सामासीक अंतर असल्याचे उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येते. तरी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार सदर सामासीक अंतर खुले ठेवणे अर्जदार/ विकसक यांचेवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सदरची जागा अधिग्रहण करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे अर्जदार यांचे विनंतीचा विचार करता येणार नाही. तथापी मुल्यांकनाबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास हरकत नाही.

भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १५(२) खालील चौकशी अहवाल मा. जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असता मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांनी त्यांचे कडील पत्र क्र.पीएलए/कावि/१९१/२०२३ दि. २२/०५/२०२४ अन्वये सदर चौकशी अहवालास मान्यता दिली आहे.

८) पुनर्वसन व पुनःस्थापना योजना (नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलम १६, १७ व १८ नुसार)

कलम ११ पोट कलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचनेत नमूद केले नुसार संपादनामुळे कोणीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्याची खात्री संपादन मंडळ यांनी सादर केलेल्या भूसंपादन प्रस्ताव व संयुक्त मोजणीच्या वेळी करण्यात आली. जमीन संपादनामुळे कोणतीही व्यक्ती बेघर व भूमिहीन होत नाही. तसेच या प्रस्तावित भूसंपादनामध्ये, अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींची जमीन संपादन होत नाही.

तसेच ही जमीन संपादन केल्यामुळे कोणाचेही चरितार्थाचे साधन नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन व पुनःस्थापन योजना निरंक आहे.

९) कलम १९ (१) खालील अंतिम घोषणापत्र

कलम १९ नुसार प्रसिद्ध करावयाचे अंतिम घोषणापत्र समुचित शासन तथा मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या मान्यतेस सादर करण्यात आले. सदर अंतिम घोषणापत्रास मंजूरी मिळण्यापूर्वीच भूसंपादनासाठी एकूण द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची अंदाजे रक्कम रु.१,००,००,०००/- इतके संपादन मंडळाने उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) यांचेकडे जमा केली आहे.

सदर प्रकरणात लोकसभा निवडणूक २०२४ व रिंग रोडचे कामामुळे कलम १९(१) खालील अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध करता आली नाही. उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) यांनी एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदत वाढवून मिळावी असा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सादर केला असता त्यास २६/०९/२०२४ रोजीच्या पत्रांवये मंजूरी देऊन एप्रिल २०२५ पर्यंत सदर प्रकरणास मुदत वाढवून दिली.

कलम १९ च्या पोट कलम १ अन्वये दि. डिसेंबर ५-११, २०२४ रोजीची अधिसूचना, (अनुसूची १ ते ४ सह) खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली. अनुसूची १ प्रमाणे अंतिमरित्या संपादन होणा-या जमिनीचा तपशील पुढील प्रमाणे

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गाव - म्हाळुंगे (इंगळे)

तालुका - खेड

जिल्हा- पुणे

अ.क्र	भूमापन किंवा गट क्रमांक	मोजणी नुसार संपादन क्षेत्र (चौ.मी)	चतुःसिमा			
			पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	उत्तर
१	२	३	४	५	६	७
१	१५९/१ पै.	०.४७१७	१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
२	१५९/२ पै.		१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
३	१६०/१ पै.	०.०११४	१५९	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३०
४	१६०/२ पै.	०.०००७	१५९	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१३५
५	१६४ पै.	०.०००५	१५८	१६१	तळेगाव चाकण रस्ता	१६०,१६१
	एकूण	०.४८४३			-	

सदर जारी केलेल्या अधिसूचनेला खालीलप्रमाणे प्रसिद्धी देण्यात आली.

अ.क्र.	प्रसिद्धीचे माध्यम	दिनांक
I)	शासकीय राजपत्र -	महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४
II)	दोन वर्तमान पत्रे	अ) दैनिक केसरी दि. १४/१२/२०२४ ब) दैनिक बिजनेस स्टॅन्डर्ड दि. १४/१२/२०२४

III)	उपविभागीय अधिकारी खेड यांचे कार्यालय	दि. २६/०७/२०२३
IV)	तहसीलदार खेड यांचे कार्यालय	दि. १९/१२/२०२४
V)	ग्राम महसूल अधिकारी महाळुंगे यांचे कार्यालय	दि. १०/१२/२०२४
VI)	जिल्हाधिकारी पुणे यांची वेब साइट pune.nic.in	दि. १७/१२/२०२४
VIII)	पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे कार्यालय	दि. ०६/१२/२०२४

१०) हितसंबंधित व्यक्तींना नोटिस

कलम २१ (१) व (२) नुसार संपादित जमिनीमध्ये ज्यांचा हितसंबंध आहे, अशा सर्व व्यक्तींनी भरपाई आणि पुनःस्थापना व पुनर्वसनाच्या मागण्या करणेबाबत दि. २३/१२/२०२४ रोजीची जाहीर नोटिस, मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या संकेत स्थळावर दि. २३/१२/२०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच २१(४) व (५) अन्वये हितसंबंधित व्यक्तींना वैयक्तिक नोटिस देऊन दि. ०६/०१/२०२५ पूर्वी हितसंबंधाचे स्वरूप, भरपाईचा तपशील, पुनःस्थापना व पुनर्वसनाचे दावे आणि जमीन मोजणीसंबंधी आक्षेप दाखल करण्यास सूचित करण्यात आले. तसेच कलम २२ नुसार संपादित जमिनीत किंवा तिच्या कोणत्याही भागात सहस्वामी, उपस्वामी, गहाणधारक किंवा कुळे म्हणून किंवा अन्यथा कोणताही हितसंबंध असलेल्या अन्य प्रत्येक व्यक्तीचे नाव, शक्य तेथवर, ज्या निवेदामध्ये अंतर्भूत आहे असे आणि अशा हित संबंधाच्या स्वरूपाबाबतचे व निवेदनाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीची तीन वर्षे इतका काळ त्याच्यामुळे मिळालेले किंवा मिळण्याजोगे भाडे व फायदे (काही असल्यास) याबाबतचे निवेदन दि. ०६/०१/२०२५ अन्वये वरील प्रमाणे विहित वेळेत दाखल करणेस आदेशित केले.

११) हितसंबंधित व्यक्तींचे आक्षेप, सुनावणी व त्याबाबतचे अभिप्राय -

कलम २१ (१) व (२) खालील नोटीसबाबत खालील खातेदारांचे विहीत मुदतीत पुढिलप्रमाणे ४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

१) शहाजी ज्ञानोबा वर्पे व अनिल निवृत्ती वर्पे, रा. महाळुंगे, ता. खेड, जि. पुणे यांचा दि. ३१/१२/२०२४ रोजीचा अर्ज. अर्जदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यावर उपअधिक्षक भूमी अभिलेख खेड यांनी जा.क्र. १२४४/भूसंपादन/मौजे महाळुंगे इंगळे/२०२५ दि २०/०२/२०२५ अन्वये खालील प्रमाणे अभिप्राय प्राप्त झाला.

उपस्थित मुद्दा	उपअधिक्षक भूमी अभिलेख खेड यांचा अभिप्राय
➤ जमिन गट क्र १६०/१ मधील रस्त्यात दाखवलेले क्षेत्र ०.०१.१४ आर असून आपले क्षेत्र ०.१२ असल्याचे नमूद करून मो र न ०६/२०२३ ची “क” प्रत ही पूर्णपणे चुकीची असून रस्त्याला विरोध असलेबाबत संयुक्त मोजणीसंबंधी दि ३१/१२/२०२४ रोजी हरकत नोंदविलेली आहे.	➤ हरकतदार यांना त्यांचे सविस्तर म्हणणे मांडणेची संधी देणेत आलेली असून तसेच उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख खेड यांचेकडील जा.क्र. १२४४/भूसंपादन /मौजे महाळुंगे इंगळे/२०२५ दि २०/०२/२०२५ नुसार त्यांचे कार्यालयाकडून झालेली अति अतितातडी / भूसंपादन/मो र न ६ बाबत मोजणी अभिलेखाची पडताळणी केली असता ते बरोबर असल्याचे नमूद केलेबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. सबब मो.र.न ६/२०२३ बरोबर असल्याचा अहवाल सादर केल्याने या कार्यालयाकडील क्र. सखद/ कावि/ ०१/२०२५, दिनांक-१०/०३/२०२५ अन्वये तक्रार अर्ज निकाली काढणेत आला आहे.

- २) शामराव महादू गायकवाड व मारुती महादू गायकवाड (मयत) तर्फे वारस अक्षय मारुती गायकवाड रा. महाळुंगे, ता. खेड, जि.पुणे यांचा दि. ०६/०१/२०२५ रोजीचा अर्ज. अर्जदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यावर उपअधिक्षक भूमी अभिलेख खेड यांनी जा जा.क्र. १२४४/भूसंपादन/मौजे महाळुंगे इंगळे/२०२५ दि २०/०२/२०२५ अन्वये खालील प्रमाणे अभिप्राय प्राप्त झाला.

उपस्थित मुद्दा	उपअधिक्षक भूमी अभिलेख खेड यांचा अभिप्राय
➤ जमीन गट क्र १६४ पै संदर्भातीलसंयुक्त मोजणीसंबंधी व इतर अधिकारातील म्हाडाच्या नोंदीबाबतचा फेरफार क्र ५३०० रद्द करणेबाबत	➤ त्यानुसार हरकदार यांस सविस्तर म्हणणे मांडणेची संधी देणेत आलेली असून आपण मोजणीच्या “क” प्रतीची नक्कल मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे त्याबाबत उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख खेड यांना आपणांस मोजणीची “क” प्रतीची नक्कल प्रत देणेबाबत अवगत केलेले आहे. त्याबाबत त्यांचे कार्यालयाकडे अर्ज करून नक्कल प्रत प्राप्त करून घेणेबाबत तसेच गट क्र १६४ हा सदर प्रकल्पासाठी संपादित होत असल्याने त्याबाबतचा फेरफार क्र. ५३०० रद्द करणेची मागणी अमान्य करून हरकत अर्ज निकाली काढणेत आला आहे.

- ३) उल्हास अमृतराव शिवळे, धनंजय अमृतराव शिवळे व अविनाश अमृतराव शिवळे रा. महाळुंगे, ता. खेड, जि.पुणे यांचा दि. ०६/०१/२०२५ रोजीचा अर्ज, अर्जदाराने उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यावर संपादन मंडळाचा खालील प्रमाणे अभिप्राय प्राप्त झाले आहे.

उपस्थित मुद्दा	संपादन मंडळाचे अभिप्राय
१) यापुर्वी दि ०३/१०/२०१६ रोजी याच विषयाकरिता मा. उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन विभाग ३ यांस खुलासा दिलेला असून त्याची प्रत प्रस्तुत खुलाश्यासोबत जोडली असून सदर खुलासा देखील प्रस्तुत खुलाश्याचा भाग म्हणून वाचण्यात यावा.	प्राप्त झालेल्या हरकत अर्जावर या कार्यालयाकडून दि. ०८/०१/२०२५ रोजी सदर जमिनीत हितसंबंध असणा-या व्यक्तींसमवेत त्यांच्यामार्फत दाखल हरकतीस अनुसरून सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणी दरम्यान श्री. उल्हास शिवळे व इतर यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या हरकत अर्जातील मुद्दा क्र. ४ आणि मुद्दा क्र. ५ बाबत कार्यकारी अभियंता-१, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ पुणे यांचे जा क्र का.अ.-१/पु.मं/१०६/२०२५ दि १०/०१/२०२५ अन्वये खालीलप्रमाणे म्हणणे सादर झालेले आहे.
२) वर नमुद विषयाबाबत आम्ही दि. १७/०८/२०२१ रोजी मा. नगर रचनाकार पी.एम.आर.डी.ए यांस हरकत दिली असून सदर हकतीची प्रत प्रस्तुत खुलाश्यासोबत जोडली आहे.	मुद्दा क्र. ४ : म्हाडाच्या पुणे मंडळामार्फत विकसित मौजे महाळुंगे (इंगळे) येथील विविध उत्पन्न गटाच्या २६८१ सदनिकांकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणी पुरवठा करण्यात येतो. सद्यस्थितीत योजनेस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत योजनेस होणारा पाणीपुरवठा अल्प प्रमाणात असून योजनेतील वास्तव्यास असणा-या सदनिकाधारकांना अपुरा पडतो. करिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पुणे मंडळाच्या योजनेस
३) दिनांक ०२/०८/२०२१ रोजी विकास आराखडयातील गट नं १५९/१ ही मिळकत आमचे मालकीची आहे. सदर मिळकती मधून आपण प्रस्तावित केलेल्या रस्त्याकरिता आमचे मिळकतीचा काही भाग बाधित होत आहे. त्यामुळे आमचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.	
४) म्हाडाचे संबंधित अधिकारी श्री अशोक पाटील यांचे बरोबर वर नमुद विषयांकित मिळकती मधुन त्यांचे प्रकल्पाकरिता पाईपलाईन टाकण्याबाबतची बोलणी झाली आहे. सदर चर्चे मध्ये म्हाडाने आम्हास ३ इंचाचे व्यासाचे पाण्याचे कनेक्शन आणि पूर्व बाजुस सिमा	



भित बांधून देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. त्यानुसार आम्ही आमचे मिळकतीचे पूर्व बांधावरून पाण्याची पाईपलाईन देखील घातली आहे. त्यानुसार आम्ही दि १२/०३/२०२१ रोजी पाण्याचे कनेक्शन मिळणेकरीता मा. मुख्यधिकारी, म्हाडा यांचेकडे अर्ज देखिल केला आहे.

५) आपल्या म्हाळुंगे (इंगळे) येथील गृह प्रकल्पास आम्ही आमचे वर नमूद मिळकती मधून पाण्याची पाईप लाईन टाकण्यास आम्ही परवानगी दिली. तसेच श्री अशोक पाटील साहेबांनी सदर आमचे गट नं १५९/१ या मिळकतीस तारा कंपाऊंड करून देण्याचे व आमचे मिळकतीस ३ उंची व्यासाचा पाणी पुरवठा कनेक्शन देण्याचे मान्य व कबूल केले आहे.

६) प्रस्तुत अधिसूचनेनुसार आमच्या मिळकतीच्या पश्चिमेस रस्ता प्रस्तावित केला आहे. तसे झाल्यास आमची मिळत अस्तित्वात असलेल्या पाईपलाईनमुळे रस्तामुळे नॉन बिल्डेबल होईल म्हणजेच विकसीत करण्याजोगी राहणार नाही. त्यामुळे आमचे नुकसान होईल.

७) गट नं १६० मध्ये ९ मीटर रुंदीचा रस्ता विकसकाने विकसित आहे. सदर रस्ताच्या काही भाग संपादित केल्यास रस्त्याकरिता शासनास कमी क्षेत्र संपादित करावे लागेल. वर नमूद ९ मीटर रुंदीचा वाटत असल्यास आम्ही आमच्या मिळकतीच्या पश्चिम दिशेच्या बाजूने ९ मीटर रुंदीची जागा योग्य मोबदला मिळाल्यास शासनास देण्यास तयार आहोत. सबब वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणताही पर्याय आपण निवडल्यास शासनाचे काम मार्गी लागून आमचेही नुकसान कमी होईल. तथापि सदर प्रस्थावित रस्ताचे तांत्रिक कारणामुळे ऑल्लिनेशन बदलणे शक्य नसल्यास आम्हास संपूर्ण मिळकतीचा प्रति चौ फुट रक्कम रुपये ३२००/- प्रमाणे नुकसान भरपाई दयावी अन्यथा वर नमूद प्रस्तावित रस्ता आमच्या मिळकतीच्या पुर्वकडील हददीपासून करावा व त्याकरिता संपादित केलेल्या क्षेत्राचा मोबदला नुकसान भरपाई प्रति चौ फुट रक्कम रुपये ३२००/- प्रमाणे यावा. तसेच सदर गवाचे गट नं ३३/१ मधील आमच्या मिळकती करिता जाण्यायेण्या करिता म्हाडाच्या मिळकती मधून जाण्या येण्याचे अधिकार देण्याबाबतचा आदेश करावा.

८) म्हाडा अधिनियम कलम ५०(३) च्या पध्दतीने तथाकथित भूसंपादन कायदयानुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. जमीन संपादनाच्या कार्यवाहीमध्ये जमीन मालकास संपादित जमिनीचा मोबदला काय

नियमित व पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा प्राप्त झाल्या नंतर श्री. उल्हास शिवळे यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या मागणीस अनुसरून कार्यवाही करण्यात येईल.

मुद्दा क्र. ५ : अर्जदार श्री. उल्हास शिवळे व इतर यांच्या अर्जातील मुद्दा क्र. ५ मधील गट नं. १५९/१ या मिळकतीस तार कंपाऊंड करण्याबाबत कुठल्याही प्रकारचे लेखी दस्त उपलब्ध नसून पुणे मंडळाच्या मौजे म्हाळुंगे (इंगळे) येथील योजनेस नजिकचा पोहोच रस्ता (१८.०० मी. रुंद) या प्रयोजनासाठी प्रगतीपथावर असणा-या भूसंपादन प्रक्रियेकरिता हा मुद्दा संबंधित नाही.

मुद्दा क्र. ७ : सदर सुनावणी दरम्यान श्री. उल्हास शिवळे व इतर यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या हरकत अर्जातील मुद्दा क्र. ७ बाबत कार्यकारी अभियंता (प्र) अभियांत्रिकी विभाग क्र -१ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, पुणे यांचे क्र EG/म्हाडा/०३.२१/प्र क्र ६४१/९५/शाखा-१ दि १५/०१/२०२५ व क्र. EG/म्हाडा/०३.२१/प्र क्र ६४१/३४६/शाखा-१ दि २४/०२/२०२५ अन्वये पुढिलप्रमाणे म्हणणे सादर झालेले आहे. मंजूर रेखांकन/बांधकाम नकाशामध्ये विषयांकित मिळकतीच्या पूर्वस १८.०० मी रुंद प्रस्तावित प्रादेशिक योजना रस्ता दर्शविण्यात आलेला असून सदर रस्त्यापासून प्रस्तावित इमारतीमध्ये ०९.०० मी सामासिक अंतर प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. शासनाच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील तरतुदीनुसार सदर सामासिक अंतर खुले ठेवणे विकासक यांचेवर बंधनकारक आहे, त्यामुळे मुद्दा क्र ७ मध्ये अर्जदारय यांनी नमूद केलेप्रमाणे जागा अधिगृहन करता येणे शक्य नसून विषयांकित मिळकतीच्या पूर्वस प्रस्तावित १८.०० मी रुंद प्रादेशिक योजना रस्ता असून सदरचा रस्ता विकसित करणे उचित असल्यास कळविले आहे.

हरकत अर्जातील मुद्दा क्र. १, ८ आणि मुद्दा क्र. ९ बाबत कार्यकारी अभियंता-१, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ पुणे यांचे जा क्र का.अ.-१/पु. मं/ २९६ /२०२५ दि २२/०१/२०२५ अन्वये खालील प्रमाणे म्हणणे सादर झालेले आहे. श्री उल्हास शिवळे यांच्या हरकत अर्जातील वरील नमूद मुद्दे त्यांचे कार्यालयाशी संबंधित नसून संपादनाखालील जमिनीचे मूल्य दर सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग पुणे यांच्या मार्फत निश्चित करण्यात आलेला आहे.

स्वरूपात हवा आहे. या बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा जमीन मालकाचा असल्याने त्याबाबत आम्ही आमचे हक्क राखून ठेवलेले आहेत. वर नमूद हक्कास बाध न येता यदाकदाचित आम्हाला नमूद तथाकथित कयदयाचे कलमाअन्वये भूसंपादन कायदयानुसार मोबदला स्विकारण्याची वेळ आल्यास आम्हांस सदरचा मोबदला रक्कम रुपये ३२००/- प्रति चौरस फुट या दराचे सहापट रक्कमेने देणे न्यायाचे व योग्य ठरणारे आहे.

१) सदरचा खुलासा हा आम्ही आमचे वरील हक्कांस बाधा न येता केलेला आहे. वास्तविक सदर कामी म्हाडा कायदयाच्या अनुशंगाने कोणतीही जमीन संपादनाची कारवाई मुळात करताच येणार नाही. आम्ही सदर कामी म्हाडा कायदा कलम ४१(१) च्या अनुशंगाने झालेली तथाकथित करवाई मा उच्च न्यायालय मुंबई या ठिकाणी विवादित करण्याचा हक्क देखील राखून ठेवलेला आहे. कारण सदर कामी म्हाडा कायदयाच्या तरतुदीचा दुरुपयोग करून सदर कामी आमच्या मालकीची जमीन संपादित केलेली आहे.

१०) वर नमूद आमच्या मागणीचा व्यवहारीकपणे विचार करून आमची मागणी मान्य करावी अन्यथा आमचे कधीही न भरून येणार नुकसान होईल.

हरकत अर्जातील मुद्दा क्र. २,३ आणि मुद्दा क्र. ६ बाबत कार्यकारी अभियंता (प्र) अभियांत्रिकी विभाग क्र -१ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे, पुणे क्र. EG/म्हाडा/०३.२१/प्र क्र ६४१/३४६/शाखा-१ दि २४/०२/२०२५ व लगतचे पत्र क्र पीएमआरडीए/नियोजन विभाग/कावि/प्र.क्र. १०४ दि १४/०२/२०२५ अन्वये खालीलप्रमाणे म्हणणे सादर झालेले आहे. उपरोक्त नमूद गटामधील दक्षिणोत्तर १८ मी रस्त्याची प्रादेशिक योजना व प्रारूप विकास योजना यांची आखणी यामध्ये तफावत आहे. प्रारूप विकास योजना बाबतीतचे प्रकरणी न्यायप्रविष्ट असलेने याबाबतीत मा उच्च न्यायालयाच्या दाव्यानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही करणेत येणार असलेने, तूर्तास याबाबतीत प्रादेशिक योजना व प्रारूपविकास योजना यामधील रस्त्याच्या Common Stretch बाबत नुर्णय घेणे योग्य राहिल.

सबब आपण घेतलेल्या हरकतीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या म्हणण्यांनुसार हरकत क्र १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९ फेटाळणेत येत असून मुद्दा क्र ४ बाबत कार्यकारी अभियंता-१, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ पुणे यांचेमार्फत पुढील कार्यवाही करणेत येईल.

सबब आपल्या हरकती निकाली काढणेत येत आहेत

४) हर्षद सुभाष शिंदे व तुषार सुभाष शिंदे, रा. महाळुंगे ता.खेड, जि.पुणे यांचा दि. १५/०१/२०२५ रोजीचा अर्ज. त्याबाबत सुनावणी घेऊन अर्जदार यांचा अर्ज निकाली काढला आहे.

उपस्थित मुद्दा	संपादन मंडळाचे अभिप्राय
जमिन गट क्र १६०/१ व १६०/२ पै संदर्भातील परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनीच्या भूसंपादन मोबदल्याच्या रकमेसंबंधी दि १५/०१/२०२५ रोजी श्री हर्षद व तुषार सुभाष शिंदे यांनी हरकत नोंदविलेली आहे.	सदर जमिनीत हितसंबंध असणा-या व्यक्तींसमवेत त्यांच्यामार्फत दाखल हरकतीस अनुसरून सुनावणी घेण्यात आल्या असून म्हणणे मांडणेकामी वाजवी संधी देणेत आलेल्या आहेत. सबब विकसन करारनामा हा मालकी हक्क तबदिलीचा दस्त नाही, याखेरीज वाद जमीन मिळकतीचा ७/१२ पाहता त्यामध्ये तसेच संयुक्त मोजणी विवरणपत्र परिशिष्ट-१६ मध्ये हरकत अर्जदार श्री. हर्षद व तुषार सुभाष शिंदे यांचे नाव नसल्याचे दिसून येत आहे. तथापि उपरोक्त नमूद श्री. हर्षद व तुषार सुभाष शिंदे यांचे तक्रार अर्जाचे अनुषंगाने त्यांनी व श्री अनिल निवृत्ती वर्पे व इतर ९ यांनी सुनावणी दरम्यान केलेल्या लेखी युक्तीवाद व दिलेल्या कागदपत्रांनुसार जरूर तर आपण आपले हक्क सक्षम दिवाणी न्यायालयातून साबित करून घ्यावेत. त्यामुळे हरकत अर्जदार यांचा नुकसान भरपाई मिळणेबाबतचा हरकतीचा अर्ज अमान्य करून हरकत अर्ज निकाली काढणेत आला आहे.



१२) मूल्यांकन

मौजे म्हाळुंगे (इंगळे), तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, म्हाडाच्या योजनेसाठी नजिकचा पोहोच रस्ता (१८.०० मी रुंद रस्ता) साठी जागा संपादीत केली जात आहे, सदर प्रकरणी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २६ ते ३० नुसार मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

कलम २६ (१) च्या निकषानुसार मूल्यांकन

बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसार मूल्यांकन व मूल्यांकनाखालील जमीनीच्या जवळच्या व समान प्रत वारीच्या जमीनीच्या खरेदी विक्री किंमतीची सरासरी यापैकी जी जास्त असेल ती किंमत घ्यावयाची आहे.

संपादीत जमिनीचे मूल्यांकन :- संपादीत जमिनीच्या मूल्यांकनाची तारीख दिनांक ३०/०३/२०२३ ग्राह्य धरण्यात येत आहे. प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल व वन विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र.०२ /अ-२, दिनांक २४/०१/२०२३ रोजी च्या परिपत्रकान्वये भूसंपादनाची अधिसूचना निर्गमित झालेल्या दिनांकाचे एका वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहार वगळावे लागतील, जेणेकरून भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेले वाढीव दराचे खरेदी विक्री व्यवहार वगळून वास्तविक व प्रत्यक्ष दराच्या आधारे वाजवी दर निश्चित करणे शक्य होईल. त्या अनुषंगाने दि. ३०/०३/२०२२ ते ३०/०३/२०२३ या कालावधीमध्ये झालेले खरेदी विक्री व्यवहारांचा विचार मूल्यांकनासाठी करता येणार नाही.

सबब त्या कालावधीमधील व्यवहार वगळून उर्वरित दि. ३०/०३/२०२२ अगोदरच्या तीन वर्षांतील खरेदी विक्री व्यवहारांचा म्हणजेच दिनांक ३०/०३/२०१९ ते ३०/०३/२०२२ या कालावधीमध्ये झालेले खरेदी विक्री व्यवहार विचारात घेण्यात आले आहेत.

खरेदी विक्री व्यवहाराप्रमाणे येणारे मूल्यांकन खालीलप्रमाणे —

व्यवहार क्रमांक	दस्त क्रमांक	दस्ताचा दिनांक	गट क्रमांक	गटाचे एकुण क्षेत्र	गटाची एकुण आकारणी	खरेदीचे एकुण क्षेत्र (हे.आर)	खरेदीचे किंमत (रुपये)	प्रती हेक्टर किंमत रुपये	जमिनी चा प्रकार	विभाग क्रमांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	९१६/२०१९	०८-०२-२०१९	४८३	५.६७	७.६९	०.१११५	३३,६७,३००	३,०२,००,०००	जिरायत	६.३
२	११६०/२०१९	०७-०३-२०१९	५४१	०.४९	१.१२	०.२४	१७,००,०००	७०,८३,३३३	हंगामी बागायत	६.३
३	१८००/२०१९	१३-०३-२०१९	५८०/२	०.८२	२.७६	०.११५	२९,३७,०००	२,५५,३९,१३०	जिरायत	६.३
४	२४६३/२०१९	०४-०४-२०१९	५८०/२	०.८२	२.७६	०.११५	२८,७५,०००	२,५०,००,०००	जिरायत	६.३
५	२५०७/२०१९	०९-०४-२०१९	२०२	१.१९९२	३.४३	०.१९६५	६२,८१,४००	३,१९,६६,४१२	जिरायत	११.४
६	२६९२/२०१९	११-०४-२०१९	५८०/२	०.८२	२.७६	०.११२५	२८,१२,५००	२,५०,००,०००	जिरायत	६.३

७	२६९३/२०१९	२३-०५-२०१९	५८८	०.५२	१.९७	०.२६	२,६०,०००	१०,००,०००	जिरायत	६.३
८	३९०३/२०१९	०३-०६-२०१९	४९७	२.०७	१.६९	०.५१७५	३६,००,०००	६९,५६,५२२	जिरायत	६.३
९	४०२९/२०१९	१३-०६-२०१९	५८०/२	०.८२	२.७६	०.१५	३५,६२,५००	२,४५,६८,९६६	जिरायत	६.३
१०	४३११/२०१९	१९-०६-२०१९	८५	१.५७	४.०६	०.२२५	६७,५०,०००	३,००,००,०००	हंगामी बागायत	११.४
११	९८८/२०१९	०८-०२-२०१९	६२५/१	२.२७	५.३	०.१७	७०,००,०००	४,१६,०४,७५५	जिरायत	११.१
१२	६६१२/२०१९	१६-१०-२०१९	४९७	२.०७	१.६९	०.९९००	६१,००,०००	६१,६१,६१६	जिरायत	६.३
१३	२९८२/२०१९	१५-११-२०१९	६२५/२	१.२	३	०.८	३,२०,००,०० ०	४,००,००,०००	जिरायत	११.१
१४	८०३७/२०१९	१०-१२-२०१९	६३	०.४९	०.४८	०.४९००	२,२०,५०,०० ०	४,५०,००,०००	जिरायत	६.३
१५	८००६/२०१९	१२-१२-२०१९	४८४/ ४	०.२३	४.५९	१.२२	१,०३,००,०० ०	८४,४२,६२३	जिरायत	६.३
१६	७९९८/२०१९	२६-१२-२०१९	५९६/१	०.५३	०.९७	०.२२	२३,५०,०००	१,०६,८१,८१८	जिरायत	६.३
१७	२६३/२०२०	१७-०१-२०२०	५४२	१.१	३.८१	१.१०	८०,००,०००	७२,७२,७२७	जिरायत	६.३
१८	६०२१/२०१९	२७-०२-२०२०	४८२	५.२९	६.०६	०.११	१२,००,०००	१,०९,०९,०९१	जिरायत	६.३
१९	१७६३/२०२०	१९-०६-२०२०	१२० ४९१ ५३९	२.५१	७.४९	०.४८१९	२८,५०,०००	५९,१४,०९०	हंगामी बागायत	६.३ ६.३ ६.३
२०	१७६८/२०२०	१९-०६-२०२०	१२० ४९१ ५३९	२.५१	८.४९	०.४८१९	२८,५०,०००	५९,१४,०९०	हंगामी बागायत	६.३ ६.३ ६.३
२१	२०१/२०२०	४४-०१-२०२०	४७९	७.५१	२१.२५	०.२८	१४,२८,०००	५०,५१,२९१	जिरायत	६.३
२२	५१५२/२०२०	०६-०८-२०२०	४८३	५.६७	७.६९	०.११००	२०,००,०००	१,८१,८१,८१८	हंगामी बागायत	६.३
२३	२८१४/२०२०	१७-०८-२०२०	५८०/२	०.८२	२.७६	०.१२००	२६,८७,५००	२,२३,९५,८३३	जिरायत	६.३
२४	४९५८/२०२०	२१-१०-२०२०	२२३/१/ अ	५.२४	१५.२२	०.२२००	५८,००,०००	२,६३,६३,६३६	जिरायत	११.४
२५	४०८५/२०२०	०२-११-२०२०	४७९	७.५१	२१.२५	०.११००	२,११,००,०० ०	१९,१८,१८,१८२	जिरायत	६.३
२६	६२१४/२०२०	०८-१२-२०२०	९८	०.७७	२.९४	०.२५६६	८१,००,०००	३,१५,६६,६४१	जिरायत	११.४
२७	४६९५/२०२०	२९-१२-२०२०	५६५	२.३	९.८१	०.३९७०	५५,००,०००	१,३८,५३,९०४	हंगामी बागायत	६.३
२८	७६६५/२०२०	२९-१२-२०२०	६३५	०.४०	२.४७	०.२०००	६०,००,०००	३,००,००,०००	जिरायत	११.३
२९	७४८७/२०२०	३०-१२-२०२०	४६९	७.०२	१६.२५	५.१११२	१,८४,५१,५२०	३६,१०,०१७	जिरायत	६.३
३०	६१७/२०२१	०२-०२-२०२१	५३८	०.५६	१.५०	०.१८३३	१५,००,०००	८१,८३,३०६	हंगामी बागायत	६.३



३१	५१२/२०२१	०२-०२-२०२१	५३८	०.५६	१.५०	०.२८००	२०,००,०००	७१,४२,८५७	हंगामी बागायत	६.३
३२	१३४२/२०२१	०१-०३-२०२१	६१० ६११	२.०७	१.००	०.४०००	१०,४०,००,०००	२६,००,००,०००	जिरायत	११.३
३३	२९११/२०२१	१७-०३-२०२१	३४३/४ ८ ३४३/४ ७	०.११०२ ८७ ०.१०७३ १२		०.११०२८ ७ ०.१०७३१ २	४,५०,००,०००	-	जिरायत	११.३
३४	३३८२/२०२१	२५-०३-२०२१	५८१/४	०.४	०.५५	०.२	३१,५०,०००	१,५७,५०,०००	जिरायत	१
३५	२३८८/२०२१	०७-०४-२०२१	२२३/१/ब	५.२४	१५.२१	०.८०००	५०,००,०००	६२,५०,०००	जिरायत	११.४
३६	४२५०/२०२१	२७-०४-२०२१	३४३/३ ३४३/१ १ ३४३/१ ० ३४३/२	०.०५९ ३१२ ०.०४१ १५० ०.०४१ १५० ०.०६१८ ७५		०.०५९३१ २ ०.०४१९ ५० ०.०४१९ ५० ०.०६१८ ७५	०	-	जिरायत	११.३
३७	५१२६/२०१९	०७-०६-२०२१	३४	०.५८	१.७५	०.२९००	९०,००,०००	३,१०,३४,४८३	जिरायत	११.४
३८	२६१४/२०२१	०७-०६-२०२१	४५२	१.८२	४.०६	०.४०००	५७,००,०००	१,४२,५०,०००	जिरायत	६.३
३९	५६१६/२०२१	१८-०६-२०२१	८७/१	१.०१	४.७५	०.२५५	१,२०,००,०००	४,७०,५८,८२४	जिरायत	११.४
४०	६१२०/२०२०	३०-०६-२०२१	४८३	५.६७	७.६९	०.४०	२०,००,०००	५०,००,०००	हंगामी बागायत	६.३
४१	७८६५/२०२१	१०-०८-२०२१	१६९/२	०.०२	२०.००	२.००३	१५,००,०००	७,४८,८७७	जिरायत	११.२
४२	८१२७/२०२१	१८-०८-२०२१	७५	०.६२	३	०.६२००	१,२४,००,०००	२,००,००,०००	जिरायत	११.४
४३	९०४७/२०२१	०९-०९-२०२१	४३५	३.३	१०.४४	०.१७००	१,०२,००,०००	६,००,००,०००	जिरायत	६.३
४४	९३९७/२०२१	२०-०९-२०२१	५४४	०.४७	१.८७	०.११७५	१२,००,०००	१,०२,१२,७६६	जिरायत	६.३
४५	१०५५९/२०२१	१८-११-२०२१	४५२	१.८२	४.०६	०.३७१७	७०,००,०००	१,८८,३२,३९२	हंगामी बागायत	६.३
४६	१०५५५/२०२१	१८-११-२०२१	४५२	१.८२	४.०६	०.१८५८	३५,००,०००	१,८८,३७,४६०	जिरायत	६.३
४७	१०५६०/२०२१	१८-११-२०२१	४५३/३ ४५२ ४५३/२ ४५३/१	०.४४ ०.८२ ०.४८ ०.४०	१.२३ ४.०६ १.३२ १.१२	०.१३७७ ०.०५०० ०.२३४१ ०.२०१२	१,२५,००,०००	-	जिरायत	६.३
४८	१०५५८/२०२१	१८-११-२०२१	४५२ ४५१	१.८२ ३.४४	४.०६ ८.५६	०.१२९१ ०.२४२६	७०,००,०००	०	जिरायत	६.३
४९	५४३८/२०२१	२५-११-२०२१	६१३	१.९६		०.५२१	९०,००,०००	१,७२,७४,४७२	जिरायत	११.३
५०	१२२६२/२०२१	०३-१२-२०२१	५९६/१	०.५३	०.९७	०.११००	१८,१५,०००	१,६५,००,०००	हंगामी बागायत	६.३
५१	७०७७/२०२१	१७-१२-२०२१	४५१	३.२४	८.५६	०.१४८६	५०,००,०००	३,३६,४७,३७६	हंगामी बागायत	६.३
५२	७१५२/२०२१	१७-१२-२०२१	४५०/१/अ	२.०२	०	०.१९००	३६,६०,०००	१,९२,६३,१५८	जिरायत	११.४
५३	२०१४/२०२२	०७-०३-२०२२	४८२	५.२९	६.०६	०.११००	३६,००,०००	३,२७,२७,२७३	हंगामी बागायत	६.३

वरील एकुण ५३ खरेदी विक्री व्यवहारांपैकी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २६ (१)(c)(Explanation-४) विचारात घेता

- (१) दिनांक २९/०५/२०२२ पुर्वी तीन वर्षातील म्हणजेच दिनांक ३०/०५/२०१९ रोजी पासुनचे दुय्यम निबंधक, खेड १, २ व ३ यांचेकडील एकुण ५३ व्यवहार प्राप्त झालेले आहेत.
- (२) व्यवहार क्र.३२, ३३, ३६ (एकूण ३) हे खरेदी विक्री व्यवहार बिनशेती तसेच एकत्रित गटाचे असल्याने त्याचा विचार या मुल्यांकनासाठी करता येणार नाही.
- (३) तसेच व्यवहार क्र. ३९ हा उच्चतम खरेदी विक्री व्यवहार असलेने या व्यवहाराचा विचार देखील या मुल्यांकनासाठी करता येणार नाही.
- (४) त्याचप्रमाणे उपलब्ध खरेदी विक्री व्यवहारांपैकी क्र. १ ते ४, ६ ते ९, ११ ते २३, २५, २७, २९ ते ३१, ३४, ३८, ४०, ४१, ४३ ते ४८, ५०, ५१ व ५३ (एकूण ३९) हे खरेदी विक्री व्यवहार अन्य विभागातील असल्याने त्यांचा विचार या मुल्यांकनासाठी करता येणार नाही.
- (५) सबब, वरील विवेचन विचारात घेता, व्यवहार क्र. ५, १०, २४, २६, २८, ३५, ३७, ४२, ४९ व ५२ हे खरेदी विक्री व्यवहार हे संपादन होणारे गटांच्या मुल्यदर विभागामध्ये म्हणजेच ११.३ व ११.४ या विभागामध्ये असल्याने त्यांचा विचार या मुल्यांकनासाठी करण्यात येत असुन त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे

व्यवहार क्रमांक	दस्त क्रमांक	दस्ताचा दिनांक	गट क्रमांक	गटाचे एकुण क्षेत्र	गटाची एकुण आकारणी	खरेदीचे एकुण क्षेत्र (हे.आर)	खरेदीचे किंमत (रुपये)	प्रती हेक्टर किंमत रुपये	जमिनी चा प्रकार	विभाग क्रमांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
५	२५०७/२०१९	०९-०४-२०१९	२०२	१.१९९२	३.४३	०.१९६५	६२,८१,४००	३,१९,६६,४१२	जिरायत	११.४
१०	४३११/२०१९	१९-०६-२०१९	८५	१.५७	४.०६	०.२२५	६७,५०,०००	३,००,००,०००	हंगामी बागायत	११.४
२४	४९५८/२०२०	२१-१०-२०२०	२२३/१/अ	५.२४	१५.२२	०.२२००	५८,००,०००	२,६३,६३,६३६	जिरायत	११.४
२६	६२१४/२०२०	०८-१२-२०२०	९८	०.७७	२.९४	०.२५६६	८१,००,०००	३,१५,६६,६४१	जिरायत	११.४
२८	७६६५/२०२०	२९-१२-२०२०	६३५	०.४०	२.४७	०.२०००	६०,००,०००	३,००,००,०००	जिरायत	११.३
३५	२३८८/२०२१	०७-०४-२०२१	२२३/१/ब	५.२४	१५.२१	०.८०००	५०,००,०००	६२,५०,०००	जिरायत	११.४
३७	५१२६/२०१९	०७-०६-२०२१	३४	०.५८	१.७५	०.२९००	९०,००,०००	३,१०,३४,४८३	जिरायत	११.४
४२	८१२७/२०२१	१८-०८-२०२१	७५	०.६२	३	०.६२००	१,२४,००,०००	२,००,००,०००	जिरायत	११.४
४९	५४३८/२०२१	२५-११-२०२१	६१३	१.९६		०.५२१	९०,००,०००	१,७२,७४,४७२	जिरायत	११.३
५२	७१५२/२०२१	१७-१२-२०२१	४५०/१/अ	२.०२	०	०.१९००	३६,६०,०००	१,९२,६३,१५८	जिरायत	११.४



वरीलप्रमाणे खरेदी विक्री व्यवहार भूमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २६(१) मधील स्पष्टीकरण १ व २ नुसार उतरत्या क्रमाने घेण्यात आले असून निम्मे जास्त रकमेचे व्यवहार खालीलप्रमाणे घेण्यात आलेले आहेत.

व्यवहार क्रमांक	दस्त क्रमांक	दस्ताचा दिनांक	गट क्रमांक	गटाचे एकूण क्षेत्र	गटाची एकूण आकारणी	खरेदीचे एकूण क्षेत्र (हे.आर)	खरेदीचे किंमत (रुपये)	प्रती हेक्टर किंमत रुपये
१	२	३	४	५	६	७	८	९
विभाग क्र. ११.३ उच्चतम किंमतीचे ५०% खरेदी विक्री व्यवहारांची सरासरी काढणेत आलेली आहे.								
२८	७६६५/२०२०	२९-१२-२०२०	६३५	०.४०	२.४७	०.२०००	६०,००,०००	३,००,००,०००
४९	५४३८/२०२१	२५-११-२०२१	६१३	१.९६		०.५२१	९०,००,०००	१,७२,७४,४७२
							एकूण	४,७२,७४,४७२
							सरासरी	२,३६,३७,२३६
विभाग क्र. ११.४ उच्चतम किंमतीचे ५०% खरेदी विक्री व्यवहारांची सरासरी काढणेत आलेली आहे.								
५	२५०७/२०१९	०९-०४-२०१९	२०२	१.१९९२	३.४३	०.१९६५	६२,८१,४००	३,१९,६६,४१२
२६	६२१४/२०२०	०८-१२-२०२०	९८	०.७७	२.९४	०.२५६६	८१,००,०००	३,१५,६६,६४१
३७	५१२६/२०१९	०७-०६-२०२१	३४	०.५८	१.७५	०.२९००	९०,००,०००	३,१०,३४,४८३
२४	४९५८/२०२०	२१-१०-२०२०	२२३/१/अ	५.२४	१५.२२	०.२२००	५८,००,०००	२,६३,६३,६३६
							एकूण	१२,०९,३१,१७२
							सरासरी	३,०२,३२,७९३
४२	८१२७/२०२१	१८-०८-२०२१	७५	०.६२	३	०.६२००	१,२४,००,०००	२,००,००,०००
१०	४३११/२०१९	१९-०६-२०१९	८५	१.५७	४.०६	०.२२५	६७,५०,०००	३,००,००,०००
५२	७१५२/२०२१	१७-१२-२०२१	४५०/१/अ	२.०२	०	०.१९००	३६,६०,०००	१,९२,६३,१५८
३५	२३८८/२०२१	७-४-२०२१	२२३/१/ब	५.२४	१५.२१	०.८०००	५०,००,०००	६२,५०,०००

(अ) वार्षिक बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार (Annual Statement of Rates) —

मौजे म्हाळुंगे (इंगळे), तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, म्हाडाच्या योजनेसाठी नजिकचा पोहोच रस्ता भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र जिरायत स्वरूपाचे आहे. भारतीय मुद्रांक अधिनियम १८९९ व (मिळकतीचे बाजार मूल्य निश्चित करणे) महाराष्ट्र नियम १९९५ अन्वये नोंदणी महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडील सन २०२२-२३ चा वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्ता (Annual Statement of Rates) मध्ये मौजे म्हाळुंगे, ता. खेड, जि. पुणे हे गाव प्रभाव क्षेत्रात येत असून सन २०२२-२३ साठी असलेले बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार जिरायत जमिनीचे दर खालीलप्रमाणे दर्शविणेत येत आहे.

विभाग क्रमांक	मुख्यविभागाचा तपशील	अंतर्भूत जमिन गट नं. /सर्व्हे नंबर	शिघ्रसिध्दगणकानुसार हेक्टरी दर रु.
११.३	गावठाण परिघस्त क्षेत्रा बाहेरील हायवेसमुंख विकसनक्षम जमिनी	१५९/१, १५९/२, १६०/१, १६०/२ व १६४	२६४० चौ.मी
११.४	गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती संभाव्यता असलेल्या उर्वरित जमिनी	१६०/१, १६०/२	२०७० चौ.मी.

ब) प्रस्तावित मूल्यदर :- प्रस्तुत प्रकरणी मूल्यांकन प्रस्तावासोबत उपलब्ध खरेदी विक्री व्यवहार व वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार खालीलप्रमाणे मूल्यदर परिगणित होत आहेत.

जमिनीचा प्रकार	विभाग क्रमांक	खरेदी विक्री व्यवहारप्रमाणे येणारा प्रती हेक्टरी दर रु.	सन २०२२-२३ च्या शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारा प्रती हेक्टरी दर रु.	शिफारस करणेत येत असलेला प्रती हेक्टरी दर
गावठाण परिघस्त क्षेत्रा बाहेरील हायवेसमुंख विकसनक्षम जमिनी	११.३	२,३६,३७,२३६/-	२,६४०/- चौ.मी	२,६४०/- चौ.मी
गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती संभाव्यता असलेल्या उर्वरित जमिनी	११.४	३,०२,३२,७९३/-	२,०७०/- चौ.मी.	३,०२३/- चौ.मी.

वरीलप्रमाणे मौजे म्हाळुंगे, ता. खेड, जि. पुणे येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, म्हाडाच्या योजनेसाठी नजिकचा पोहोच रस्ता करिता भूसंपादनासाठी दर प्रस्तावित करणेत आले होते.

१३) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा कार्यालय यांचे अभिप्राय

या कार्यालयाकडील पत्र क्र सखरो/कावि/१४५१/२०२३, दि.१८/०७/२०२३ अन्वये प्रस्तावित भूसंपादनाने बाधित होणा-या जमिनीचे मूल्यदर निश्चित करणेसाठी मूल्यांकन टिप्पणी सादर करण्यात आली होती. भूसंपादन कायद्यातील कलम २६(१) नुसार उपरोक्त अ, ब व क पद्धतीने परिगणित केलेल्यापैकी जे मूल्य जास्त असेल ते बाजारमूल्य निश्चित करणे आवश्यक आहे. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्र.मौ.म्हाळुंगे/ता.खेड/ग.नं. १५९/१ पै.व इतर/प्रा.योःस्ता/ ससंपु/१२९१, दि. २७/०९/२०२३ अन्वये खालील प्रमाणे अभिप्राय दिला आहे.



अ) संपादनाखालील जमिनीचा तपशील - वार्षिक मूल्य दर तक्त्यातील दरानुसार मूल्यांकन:-

विषयांकित प्रकरणी दिनांक-३०/०३/२०२३ हा मूल्यांकन दिनांक गृहित धरून मूल्यांकन केले आहे. त्यानुसार खालील तक्त्यात नमुद केलेप्रमाणे मौ. म्हाळुंगे, ता.खेड, जि.पुणे गावातील संपादनासाठी प्रस्तावित असलेले क्षेत्र हे सन २०२२-२३ चे वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामधील खेड तालुक्याच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असून, त्या गावातील संपादित जमिनीकरिता विविध दर नमुद आहेत.

शिघ्र सिध्द गणकानुसार विभाग क्रमांक	शिघ्र सिध्द गणकानुसार जमिनीचा प्रकार	गट नंबर	शिघ्र सिध्द गणकानुसार दर प्र.चौ.मी.
११.३	गावठाण परिघस्त क्षेत्रा बाहेरील हायवेसमुंख विकसनक्षम जमिनी	१५९, १६०, १६४	२,६४०/-
११.४	गावठाण परिघस्त क्षेत्राबाहेरील बिनशेती संभाव्यता असलेल्या उर्वरित जमिनी	१६०	२,०७०/-

ब) खरेदी विक्री व्यवहारा नुसार मूल्यांकन:- भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबतचे उपलब्ध जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार तत्क्याचे विवेचनानुसार सदर गावातील ५३ खरेदी विक्री व्यवहार विचारात घेऊन, बागायत/हंगामी बागायत जमिनीचे दर परावर्तित करून जिरायत जमिनीचे/संपादित जमिनीचे मूल्यांकन दर परिगणित केले आहे. सोबत सादर केलेल्या प्रपत्रानुसार खरेदी विक्री व्यवहारांचे खालील प्रमाणे विवेचन करण्यात येत आहे.

अ) मूल्य विभाग क्र. ११.३ खालील हायवेसंमुख स्थित जमिनीचे मूल्यदर-(एकूण ०५ खरेदी विक्री व्यवहार)

सदर व्यवहारापैकी खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र. ४९ (बांधकामासह) व्यवहार हे वार्षिक मूल्य दर तत्क्यातील मूल्य दर विभाग क्र. ३० अंतर्गत खरेदी विक्री व्यवहार निष्पादित झाले असून व खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र. ३३ व ३६ हा बिनशेती मिळकतीचा निष्पादित झाल्याने, असे एकूण ०३ अन्य विभागातील सदरचे खरेदी विक्री व्यवहार हे समतुल्यता दर्शवीत नाहीत. त्यामुळे सदरहु खरेदी विक्री व्यवहारांचा विचार विकसनक्षम वापर विभागाखालील संपादित जमिनीचे मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरणे उचित होणार नाही, सबब उर्वरित खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र. २८ व ३२ असे एकूण ०२ व्यवहार शिल्लक राहत असल्याने, त्याआधारे मूल्य विभाग क्र. ११.३ खालील जमिनीचे मूल्य दर परिगणित करता येणे शक्य नसल्याने, संपादित जमिनीखालील क्षेत्रांचा विचार करता त्याकरीता वार्षिक मूल्य दर तत्क्यामधील संबंधित मूल्य विभाग क्र. ११.३ चा रु. २,६४०/- प्र. चौ.मी. दर देणे उचित होईल.

आ) मूल्य विभाग क्र.११.४ खालील जमिनीचे मूल्यदर - (एकूण ४४ खरेदी विक्री व्यवहार)

१) संपादनाखालील जमिनी या विकसनक्षम वापर विभागाखालील असल्याने या बाबीचा विचार करता सदर व्यवहारापैकी खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र १ ते ४, ६ ते ९, १२, १४ ते २३, २५, २७, २९ ते ३१, ३८, ४०, ४३ ते ४८, ५०, ५१ व ५३ असे एकूण ३५ व्यवहार हे वार्षिक मूल्य दर तत्क्यातील मूल्य विभाग क्र. ६.३ "जिरायत जमिन" अंतर्गत खरेदी विक्री व्यवहार निष्पादित झाले असून, सोबत सादर केलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेनुसार अन्य विभागातील सदरचे खरेदी विक्री व्यवहार हे समतुल्यता दर्शवीत नाहीत. त्यामुळे सदरहु खरेदी विक्री व्यवहारांचा विचार विकसनक्षम वापर विभागाखालील संपादित जमिनीचे मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरणे उचित होणार नाही.

२) सदर व्यवहारापैकी खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र.५, २४, ३५, ३७ व ५२ असे एकूण ०५ व्यवहार हे वार्षिक मूल्य दर तत्क्यातील मूल्य विभाग क्र.३० अंतर्गत खरेदी विक्री व्यवहार निष्पादित झाले असून अन्य विभागातील सदरचे खरेदी विक्री व्यवहार व खरेदी विक्री व्यवहार विचार विकसनक्षम वापर विभागाखालील संपादित जमिनीचे मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरणे उचित होणार नाही. असे या कार्यालयाचे मत आहे. उर्वरित खरेदी विक्री व्यवहार १०, ४२ व २६ असे एकूण ०३ व्यवहार शिल्लक राहत असल्याने, या व्यवहाराचे उच्चतम प्रती हेक्टरी किंमत असणारे निम्मे व्यवहारांची (खरेदी विक्री) व्यवहार अ.क्र ४२ व २६ असे एकूण ०२ व्यवहार) सरासरी रु २,५७,८३,३२१/- प्र.हे म्हणजेच रु २,५७८/- प्र.चौ.मी इतके दर परिगणित होत आहे.

इ) सदर व्यवहारापैकी खरेदी विक्री व्यवहार अ.क्र११, १३, ३४ व ४१ असे एकूण ०४ व्यवहार हे वार्षिक मूल्यदर तत्क्यातील मूल्यविभाग क्र. १, ११.१, व ११.२ अंतर्गत खरेदी विक्री व्यवहार निष्पादित झाले असून, अन्य विभागातील सदरचे खरेदी विक्री व्यवहार हे समतुल्यता दर्शवित नाहीत. त्यामुळे सदरहु खरेदी विक्री व्यवहारांचा विचार विकसनक्षम वापर विभागाखालील संपादित जमिनीचे मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरणे उचित होणार नाही. असे या कार्यालयाचे मत आहे.

क) सदर प्रस्तावासोबत खाजगी अथवा सार्वजनिक /निमसार्वजनिक प्रयोजनाकरीता घोषित केलेला अंतिम निवाडा बाबत नमूद नाही. त्यामुळे ही बाब विचारात घेता येत नाही.

भूसंपादन कायद्यातील कलम २६(१) नुसार उपरोक्त अ, ब व क पद्धतीने परिगणित केलेल्या पैकी जे मूल्य जास्त असेल ते बाजार मूल्य निश्चित करणे आवश्यक आहे. सबब वरील अ, ब व क या तिन्ही पद्धतीने परिगणित केलेल्या दराचा विचार करता, खालील तक्त्यातील रकाना क्र ५ मध्ये नमूद केलेला दर, संपादनाखालील जमिनीचे मूल्यदर निश्चित करणेकामी ग्राह्य धरणे उचित होईल, असे या कार्यालयाचे मत आहे.

विभाग क्रमांक	स . न. / गट नं.	वार्षिक मूल्यदर तक्ता २२.२३ नुसार चा दर (रु) प्र. चौ.मी	खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारा दर (रु) प्र. चौ.मी	खाजगी अथवा सार्वजनिक / निमसार्वजनिक प्रयोजनाकरीता घोषित केलेला अंतिम निवाडा दर (रु) प्र. चौ.मी	संपादनाखालील जमिनीसाठी निश्चित करावयाचा मूल्यदर (रु) प्र. चौ. मी
१	२	३	४	५	६
११.३	१५९,१६४	रु २,६४०/-	-	-	रु २,६४०/-
११.४	१६०	रु २,०७०/-	रु २,५७८/-	-	रु २,५७८/-

वरीलप्रमाणे अ, ब, व क या तिन्ही पद्धतीने परिगणित केलेल्या प्रती चौ. मी. दराचा विचार करता, वरील तक्त्यात नमूद केले नुसार रु. २,६४०/- व रु. २,५७८/- प्र. चौ. मी. हा दर संपादनाखालील जमिनीचे मूल्यदर निश्चितीसाठी विचारात घेणे उचित होईल असा अभिप्राय दिला आहे.

१४) मूल्यांकन सारांश

वरील विवेचना वरून संपादित जमिनीचे मूल्यांकन खालील प्रमाणे निश्चित केले आहे

गट/ सर्व्हे नंबर	संपादन होणारे क्षेत्र चौ.मी.	सन २०२२-२३च्या शिग्रसिद्धगणका प्रमाणे प्र.चौ.मी.	खरेदी विक्री व्यवहाराप्रमाणे येणारा प्र. चौ. मी.	अंतिमतः निश्चित करण्यात येणारा प्र. चौ. मी.
१५९ पैकी १६४ पैकी	०.४७१२	रु. २६४०/-	निरंक	रु. २६४०/-
१६० पैकी	०.०१२१	२,०७०/-	२,५७८	२,५७८/-

वरीलप्रमाणे मौजे म्हाळुंगे (इंगळे), तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, म्हाडाच्या योजनेसाठी नजिकचा पोहोच रस्ता करिता प्रस्तावित गट नं. १५९ व गट नं. १६४ चे भूसंपादनासाठी रु. २,६४०/-प्र. चौ. मी. व गट नं. १६० चे भूसंपादनासाठी रु. २,५७८/- प्र. चौ. मी. दर निश्चित करणेत येत आहेत.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाची अधिसूचना राजपत्र एलक्युएन-१२/२०१३/ प्र.क्र.१९०/अ-२, दि.२६/०५/२०१५ मध्ये अधिसूचित केलेप्रमाणे अनुसूची मधील अ.क्र. १ मधील (घ) नुसार सदर गाव हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट असल्याने त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दरामध्ये १.०० गुणांकाने (घटक) गुणुन येणारे मुल्यांकन देय राहिल. (कलम २६ (२) नुसार)

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ३०(१) प्रमाणे १००% दिलासा रक्कम देय आहे.

१५) मूल्यांकना संदर्भात संपादन संस्थेचे अभिप्राय

सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्र.मौ.महाळुंगे/ता.खेड/ग.नं. १५९/१ पै.व इतर/प्रा.योरस्ता/ ससंपु/१२९१, दि. २७/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या दरास संपादन मंडळ (पुणे महानगर विकास प्राधिकरण) यांना कळविण्यात असता त्यांनी सदर दरास आपली सहमती दर्शवली आहे.

१६) वृक्षांचे मूल्यांकन

संपादन क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वन झाडे अथवा फळ झाडे आढळून आले नसल्याने त्या संबंधात मुल्यांकन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

१७) इमारतीचे मूल्यांकन

संपादन क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम आढळून आले नसल्याने त्या संबंधात मुल्यांकन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

१८) विच्छेद व हानिकारक नुकसान भरपाई

या बाबीं संदर्भात जमीन मालकाची मागणी नाही. तसेच स्थानिक चौकशीअंती जमिनीचा विच्छेद व हानिकारक नुकसान झाल्याचे आढळून आले नाही. सबब, त्या संबंधात मुल्यांकन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

१९) जमिनीचा ताबा

प्रकरणी संपादनाखालील जमिनीचा ताबा, अंतिम निवाडा घोषित झाल्यानंतरच भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादन संस्थेस देण्यात येईल.

२०) १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम

“भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३” (२०१३ चा ३०) चे कलम ३० (३) नुसार अधिसूचना प्रसिध्दी दि.३०/०३/२०२३. असल्याने मुल्यांकन दि.३०/०३/२०२३ गृहीत धरून अंतिम निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम मंजूर करण्यात येत आहे.

२१) १००% दिलासा रक्कम

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) चे कलम ३० (३) नुसार नुकसान भरपाई मोबदला रकमेच्या १००% दिलासा रक्कम हितसंबंधितास मंजूर करण्यात येत आहे.

२२) अग्रिम नुकसानभरपाई

हितसंबंधितास कोणतीही रक्कम भूसंपादन अधिकारी अथवा संपादन मंडळाकडून अग्रिम रक्कम म्हणून अदा करण्यात आलेली नाही.

२३) स्थलांतरासाठीची नुकसान भरपाई

संपादनाखालील जमीन मोकळी असल्याने स्थलांतरासाठीची नुकसान भरपाईबाबत तपशील निरंक आहे.

२४) न्यायप्रविष्ट बाब :- सदर संपादनाबाबत न्यायप्रविष्ट बाब निदर्शनास आलेली नाही.

२५) नुकसान भरपाईचा तपशील:- सोबत जोडले विवरण पत्र ‘अ’ नुसार

२६) निवाड्याचा गोषवारा
अंतिम निवाड्याचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.

A	संपादनाखालील खरे क्षेत्र	०.४८.४३ हे. आर.
B	संपादनाखालील क्षेत्रसाठी निश्चीत केलेला जमीन दर रक्कम रु. २६४०/- व रक्कम रु. २५७८/- प्रति चौ.मी. दरानुसार जमीनीचे मुळ मुल्यांकन (रुपये)	१,२७,७८,०१८/-
C	शासन पत्र क्र. संकिर्ण-०१/२०१८/प्र.क्र.०७/अ-२ दि.०८/०८/२०१८ अन्वये लागू करावयाचा गुणक	१
D	गुणांक लागू केल्यानंतर होणाऱ्या जमीनीचे मुल्य रुपये	१,२७,७८,०१८/-
E	झाडांचे मुल्यांकन रुपये	०
F	इमारतीचे/ बांधकामाचे मुल्यांकन रुपये	०
G	विहीर/बोअरवेल/पाईपलाईन यांचे मुल्यांकन (रुपये)	०
H	स्थलांतरासाठीचे विच्छेद व हानीकारक नुकसान भरपाईचे मुल्य रुपये	निरंक
I	संपादनाखाली जमिनीची होणारी नुकसान भरपाई रक्कम (D+E+F+G+H)	१,२७,७८,०१८/-
J	कलम ३० (१) अन्वये जमीनीच्या नुकसान भरपाई रक्कमेच्या १००% दिलासा रक्कम रुपये	१,२७,७८,०१८/-
K	कलम ३० (३) अन्वये (रकाना D रक्कमेवर) १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (७४८ दिवस)	३१,४२,३४२/-
L	संपादनाखालील जमीनीची एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये (रकाना क्र. I+J+K)	२,८६,९८,३७८/-
M	महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.एलाएव्यु-१२/२०१३/सी.आर १९०/ए-२ दि.१९/०३/२०१९ अन्वये I) ३% आस्थापना खर्च (सरकार जमा करणे) II) ३% कार्यालयीन सोई - सुविधा रक्कम	८,६०,९५१/- ८,६०,९५१/-
N	निवाड्याची एकूण रक्कम(रकाना L+ M(I)+M(II))	३,०४,२०,२८१/-

२७) अंतिम निवाडा

मी, अनिल दौंडे, उपविभागीय अधिकारी, खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर) यांचे कडून

अ) संपादनाखालील जमिनीचे खरे क्षेत्र = ०.४८.४३ हे. आर.

ब) एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये = २,८६,९८,३७८/-

क) ३% आस्थापना शुल्क (सरकार जमा करणे) (रुपये) = ८,६०,९५१/-

ड) ३% कार्यालयीन सोई-सुविधा खर्च रक्कम (रुपये) = ८,६०,९५१/-

एकूण निवाडा रक्कम = ३,०४,२०,२८१/-

(अक्षरी तीन कोटी चार लाख वीस हजार दोनशे एकव्याऐंशी रुपये मात्र)

सदरचा अंतिम निवाडा आज दिनांक १५/०४/२०२५ रोजी माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यासह जाहीर करण्यात आला आहे.

ठिकाण:- राजगुरुनगर

दिनांक : - १५/०४/२०२४



(अनिल दौंडे)
(अनिल दौंडे)

उपविभागीय अधिकारी,
खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर)

निवाडा अ-पत्रक

गावाचे नाव:- मौजे फाळुंगे(इंगळे), ता.खेड, जि. पुणे																	
निवाडा क्र सखद/भरले/फाळुंगे (इंगळे)/एस.आर./०८/२०२२																	
अंतिम निवाडा दिनांक:-१५/०४/२०२५																	
संपादनाखालील एकूण क्षेत्र:- ०.४८.४३ हे. आर																	
अ. क्र.	सखे नं	हस्तबंधित व्यक्तीचे नाव	७/१२ नुसार जमिनीचे क्षेत्र (हे. आर. चौ. मी)	जमिनीचा प्रकार	जमिनीचे क्षेत्र (हे. आर. चौ.मी.)	संपादित जमिनीचे क्षेत्र (हे. आर. चौ.मी.)	नुसार निश्चित केलेला जमिनीचा प्रति चौ. मी. दर (रु.)	संपादित जमिनीचे मूल्य	गुणांक (१) नुसार जमिनीचे मूल्य (रु.)	वायकाम मूल्य (रु.)	विहीर/ बोरेवेल/ पाईपलाईन व इतर बाबींचे मूल्य (रु)	वृक्षांचे मूल्य(रु)	स्थलांतरासाठीचे मूल्य (रु.)	एकूण मोबदला रकम रुपये १+२+११+१२+१३	कलम ३०(१) अन्वये १००% विलेसा रकम रुपये	कलम ३०(३) अन्वये १२% अतिरिक्त घटकाची रकम (रु.) (३०/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२५) (एकूण ७४८ दिवस)	एकूण नुकसान भरपाई मोबदला रकम (रु.) (१४+१५+१६)
१	१५९	उल्लास अमृतराव शिबळे, धनंजय अमृतराव शिबळे, अविनाश अमृतराव शिबळे, कर्वे मेटल प्रा. लि. तर्फे पारस छत्रालाल जैन, राजकुमार प्रतापसिंग गांधी, विमला देवी प्रतापसिंग गांधी	२.३७००	निरायत	०.४७.१७	२६४०	२६४०	१,२४,५२,८८०	१,२४,५२,८८०	-	-	-	-	१,२४,५२,८८०	१,२४,५२,८८०	३०,६२,३८५	२,७९,६८,१४५
२	१६०	शहाजी शानोबा वगें, वामनबाई दयाडू काळे, सेनाबाई शानोबा वगें, शाम बबन वगें, अरुण निवृत्ती वगें, अनिल निवृत्ती वगें, शिवाजी सोपान वगें, सुर्यकांत सोपान वगें, हरिश्चंद्र गुलाब भांगे,	१.२३००	निरायत	०.०१.२१	२५७८	२५७८	३,१९,९३८	३,१९,९३८	-	-	-	-	३,१९,९३८	३,१९,९३८	७६,७११	७,००,५८७
३	१६४	कमल पोपट गाडे, प्रल्हाद महादू गायकवाड, माठती महादू गायकवाड, विमल सजेराव कातारे, शामराव महादू गायकवाड, नितेश शंकर भास्करे	१.९०००	निरायत	०.००.०५	२६४०	२६४०	१३,२००	१३,२००	-	-	-	-	१३,२००	१३,२००	३,२४६	२९,६४६
एकूण																	
१,२७,७८,०१८																	
१,२७,७८,०१८																	
३१,४२,३४२																	
२,८६,९८,३७८																	

नुकसान भरपाई रकम रुपये	२,८६,९८,३७८
३% आस्थापना शुल्क (ग्रासन जमा)	८,६०,९५९
३% कार्यालयीन सोई - सुविधा खर्च रकम	८,६०,९५९
एकूण निवाडा रकम	३,०४,२०,२९६



अनिल दंडे
(अनिल दंडे)
उपविभागीय अधिकारी,
खेड उपविभाग, खेड (राजगुरुनगर)